



ANALISTA
RENATO DE PRETTO
DIREITO TRIBUTÁRIO
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: crédito tributário (lançamento)

1. Crédito tributário – arts. 139 e ss., Ctn
2. Espécies ou modalidades de lançamento

Tema: crédito tributário (causas de suspensão, exclusão e extinção).

1. suspensão do crédito tributário – arts. 151/155-a, ctn
2. extinção do crédito tributário – arts. 156/174, ctn
3. extinção do crédito tributário – arts. 156/174, ctn

Tema: crédito tributário (compensação, decadência e prescrição)

1. compensação (arts. 170 e 170-a, ctn)
2. decadência ou caducidade (art. 173, ctn)
3. prescrição (art. 174, ctn)

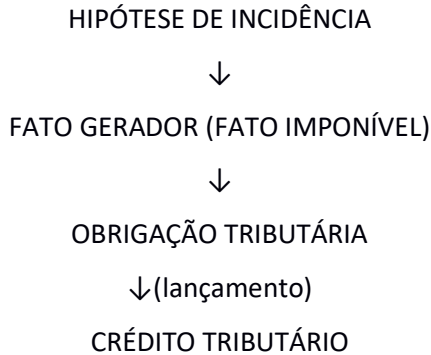
Tema: CRÉDITO TRIBUTÁRIO

(lançamento)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO – arts. 139 e ss., CTN

(i) o lançamento possui natureza jurídica mista ou dúplice: declara a obrigação tributária e constitui o crédito tributário; atribui existência e liquidez ao crédito tributário.

- Dissociação temporal, no CTN, entre OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA e CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
- Cronologia da obrigação tributária:



- Veja que para trás, o lançamento declara o crédito tributário
- Enquanto para frente, ele constitui o crédito tributário
- Art. 139, CTN. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
- Art. 140, CTN. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

(ii) Lançamento é um procedimento administrativo privativo e vinculado da Fazenda;

-Art. 142, CTN. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

(2023/CESPE-CEBRASPE/TBG/Analista Júnior – Ênfase: Jurídico) Com relação à constituição do crédito tributário, à sua suspensão e à extinção da sua exigibilidade, julgue o próximo item, considerando o disposto no Código Tributário Nacional.

A atividade administrativa de lançamento do crédito tributário é vinculada e obrigatória, independentemente do tributo em questão.

Alternativas

(x) Certo () Errado

(iii) Ultratividade da lei tributária (material) aplicável ao lançamento:

-Art. 144, CTN. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Fato imponible → Lançamento

(Lei A – alíquota de 8%) (Lei B – alíquota de 5%)

- Veja que a lei que vigora é a do nascimento da obrigação tributária: no exemplo, lei A

(iv) Valor Tributário em Moeda Estrangeira (aspecto material tributário):

-Art. 143, CTN. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.

Fato imponible → Lançamento

(U\$ - R\$ 5,50) (U\$ - R\$5,65)

-ex. obrigação tributária com dólar em R\$ 5,50; no lançamento deverá aplicar o câmbio de vigência na data do fato gerador: no exemplo, R\$ 5.50

(v) (I)mutabilidade do lançamento:

Art. 145, CTN. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

(vi) Relevância do lançamento para o Direito Penal Tributário:

- condição de procedibilidade para determinados crimes contra a ordem tributária

Tema: CRÉDITO TRIBUTÁRIO (lançamento)
ESPÉCIES ou MODALIDADES DE LANÇAMENTO

- **Elemento diferenciador:** grau de participação do sujeito passivo em cotejo com o fisco.

(i) DIRETO (DE OFÍCIO OU UNILATERAL) – ART. 149, CTN;

-Nenhuma participação do sujeito passivo

- Modalidade originária (art. 149, I, CTN – lei) ou supletiva/subsidiária (incisos remanescentes do art. 149, CTN, que se voltam a erros, fraudes, omissões nos outros tipos de lançamento – “lançamento para substituição ou correção”);

- Em tese, todo tributo pode ser objeto de lançamento de ofício;

Art. 149, CTN. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

- **exemplos:** IPTU, IPVA, taxas, contribuição de melhoria, CIP.

- **Súmula 397, STJ:** O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

- **Não-recebimento da notificação de lançamento:** ônus da prova do contribuinte

STJ, JURISPRUDÊNCIA EM TESES – EDIÇÃO 55:

4) Cabe ao contribuinte comprovar a ausência de notificação do lançamento tributário pelo não recebimento do carnê de cobrança do IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 248)

REPETITIVO. TAXA. LICENÇA. FUNCIONAMENTO.

A Seção, ao julgar recurso repetitivo, reafirmou que **o envio ao endereço do contribuinte da guia de cobrança (carnê) da taxa de licença para funcionamento configura notificação presumida do lançamento do tributo, que pode ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe a prova de que não recebeu a guia**. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Primeira Seção firmado em recurso repetitivo referente ao ônus da prova do recebimento do carnê de IPTU (Súm. n. 397-STJ). (STJ, REsp 1.114.780-SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/5/2010).

-ex. contribuinte tem imóvel de lazer que fica vazio durante parte do ano. Protocola no fisco a opção de domicílio tributário para sua residência em outro imóvel. No ano seguinte, não é notificado do IPTU e sofre execução fiscal. Como defesa, alega que não foi notificado e, portanto, não houve regular constituição do crédito. O fisco alega ter mandado a notificação para o imóvel de lazer. O contribuinte prova o protocolo de mudança de domicílio, ilidindo a presunção em questão.

(ii) LANÇAMENTO MISTO (OU POR DELIBERAÇÃO OU POR DECLARAÇÃO)

-Alguma participação do sujeito passivo

- art. 147, CTN: O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

- **Só informações fáticas** são prestadas pelo sujeito passivo;

- **Exemplos:** ITCMD e ITBI (dependendo, respectivamente, do Estado e do Município – autonomia do ente federado à escolha), Imposto de Importação por bagagem acompanhada.

(problema da e-DBV – Declaração Eletrônica de Bens de Viajante: faculdade de prévio pagamento)

(iii) LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (OU AUTOLANÇAMENTO)

- Total participação do sujeito passivo

- No STJ, também se utilizam as seguintes expressões: lançamento por “homologação do pagamento” ou “homologação da atividade do sujeito passivo”;

(i) previsão: art. 150 do CTN:

Art. 150, caput, CTN. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

– Lançamento por homologação: (i) informações fáticas pelo sujeito passivo + (ii) enquadramento jurídico pelo sujeito passivo + (iii) antecipação de pagamento pelo sujeito passivo sujeita à homologação fiscal (expressa ou tácita);

- Contribuinte seria o “mero preparador” do lançamento, que se aperfeiçoaria com a homologação do fisco (lição de Geraldo Ataliba);

- ex. IRPF, ICMS, ISS, IPI, COFINS

- ≠ lançamento por declaração (no qual o pagamento é posterior ao exame pelo fisco dos fatos declarados); no lançamento por homologação, o pagamento é antecipado;

→ Exemplos de documentos que expressam lançamento por homologação:

- DCTF (Declaração de Débitos e Créditos de Tributários Federais);

- GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS – Súmula nº 353, STJ [FGTS não é tributo] - e de Informações à Previdência Social);

- GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS);

- Declaração de Ajuste do Imposto de Renda.

- **Dispensa providência do fisco** quando há a declaração pelo sujeito passivo, mesmo sem o pagamento do tributo respectivo (Súmula nº 436 e nº 446, STJ) (*);

- **Súmula nº 436, STJ.** A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

- **Súmula nº 446, STJ.** Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

Bloco 3

- O lançamento por homologação, frise-se, impõe a **antecipação do pagamento** (art. 150, § 1º, CTN);

- **Prazo para homologação:** o Fisco tem 5 anos da ocorrência do Fato Gerador para a homologação (art. 150, § 4º, CTN*), sob pena de homologação tácita e consequente extinção do crédito tributário (art. 156, VII, CTN).

Art. 150, § 4º, do CTN. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, **a contar da ocorrência do fato gerador**; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação

- (2019/FCC/TRF - 4ª REGIÃO/Analista Judiciário - Área Judiciária) Considerando-se as modalidades de lançamento previstas no Código Tributário Nacional (CTN),

A) quando a autoridade administrativa arbitra valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos para o cálculo do tributo que tenha por base, ou tome em consideração, estes valores, sem a necessidade de processos regulares ou complexos, em tributos de baixo valor, tal procedimento se classifica como “lançamento simplificado”.

B) o lançamento efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, pode ser classificado como “lançamento por declaração”.

C) o lançamento pode ser realizado pelo sujeito passivo, quando a legislação estabelece que ele deva elaborar sua escrituração fiscal, mediante procedimento regulado e regular, calcular o valor devido, apresentar os cálculos a autoridade administrativa, obter a guia de recolhimento com o visto autorizativo e recolher o valor devido, hipótese em que se configura o “lançamento passivo”.

D) as leis tributárias da União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem estabelecer outras modalidades de lançamento e de modificação do lançamento realizado, não previstas no Código, conhecidas por “lançamento especial”.

E) o lançamento é realizado de ofício pela autoridade administrativa apenas na hipótese de indício ou suspeita de falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, ou de não localização do sujeito passivo.

Tema: CRÉDITO TRIBUTÁRIO (causas de suspensão, exclusão e extinção).

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – arts. 151/155-A, CTN

(i) Rol – previsão: art. 151, CTN

- MO-DE-RE-CO-PA - Art. 151, CTN.

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 151, CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

(ii) Mesmo com a existência de uma causa de suspensão do crédito tributário, remanescem as obrigações tributárias acessórias – há, enfim, “autonomia das obrigações acessórias” (art. 151, p.ú., CTN)

-Art. 151, parágrafo único, do CTN. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

- ex. comerciante litigando administrativamente com o fisco sobre o ICMS; crédito suspenso até o julgamento dessa demanda; comerciante deve continuar emitindo nota fiscal (obrigação acessória)

(iii) O depósito do montante deve ser integral e em dinheiro (S. 112, STJ) (*);

-Súmula nº 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

- Penhora e medida cautelar de caução: não equivalem ao depósito e, portanto, não suspendem a exigibilidade do crédito tributário (*)

-Conforme orientação jurisprudencial do STJ (v.g., AgRg-REsp 1.504.009, DJE 06/04/2015), muito embora a penhora e a medida cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são elas meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151 do CTN.

- Fiança bancária não equivale ao depósito e, assim, não é causa de suspensão do crédito tributário

-STJ, TRÂNSITO EM JULGADO - Tema 378 - Data: 19/02/2018:

Questão submetida a julgamento: Questão referente à possibilidade ou não de substituição do depósito integral do montante da exação por fiança bancária, sob o enfoque do art. 151 do CTN e do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

Tese Firmada: A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

-obs. CPD-N: certidão positiva de débito com efeito de negativa ex. empresa quer participar de procedimento licitatório; um dos requisitos é a regularidade fiscal; fisco se diz credor de um débito fiscal dessa empresa; ao ofertar um caução, ela consegue essa certidão e pode participar do procedimento licitatório

(2023/CONSULPAM/Prefeitura de Araraquara – SP/Analista de Procuradoria) A suspensão do crédito tributário é um instituto presente no direito tributário que representa a interrupção temporária da exigibilidade do pagamento de um tributo. Durante o período de suspensão, o contribuinte não está obrigado a efetuar o pagamento do tributo em questão, mesmo que exista uma obrigação tributária válida. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO indica uma situação que suspende a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, do Crédito Tributário Nacional.

A) Fiança bancária.

B) Concessão de medida liminar em mandado de segurança.

C) Parcelamento

D) Depósito do seu montante integral.

STJ/TEMA 1203 - Suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Possibilidade. Inteligência do art. 9º, II, § 3º, da Lei n. 6.830/1980 c/c arts. 805 e 835, § 2º, do CPC/2015. Princípio da menor onerosidade.

TESE: O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.

STJ, REsp 2.037.787-RJ, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025. (Tema 1203). REsp 2.007.865-SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025 (Tema 1203). REsp 2.050.751-RJ, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025 (Tema 1203).

Bloco 4

(iv) O depósito não é requisito indispensável para a propositura de ações judiciais pelo contribuinte: art. 38, LEF x SV 28, STF (*).

-Art. 38, LEF (Lei nº 6.830/80). A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

- **SV 28, STF:** É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário

- Obs. o depósito integral é discricionariedade do contribuinte, evitando que ele sofra qualquer ofensa ao seu nome ou bens enquanto tramitar, já que o depósito integral é causa de suspensão de exigibilidade do crédito

(v) depósito recursal e arrolamento de bens no bojo do processo administrativo tributário: desnecessidade para a defesa

-administrativa - S. 373, STJ e SV 21 STF

- obs. reclamação administrativa é gênero (espécies: defesa administrativa, recursos administrativos)

-**Súmula nº 373, STJ.** É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.

-**Súmula vinculante nº 21, STF.** É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

2024/INTEC/Prefeitura de Congonhas – MG/Analista Técnico Judiciário) Depois da constituição definitiva de determinado crédito tributário e antes da propositura da execução fiscal, João da Silva ajuíza ação anulatória de débito fiscal com depósito do montante integral do crédito que busca a anulação perante o Poder Judiciário. Nesse sentido, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O depósito prévio do montante integral é requisito de admissibilidade da ação ajuizada por João da Silva.
- B) O depósito do montante objeto de discussão judicial poderá ser levantado caso João da Silva tenha seu pedido julgado procedente perante o juízo de primeiro grau.
- C) O depósito prévio do montante integral produz os efeitos de impedir a propositura da execução fiscal, bem como evita a fluência dos juros e a imposição de multa.**
- D) Caso o contribuinte saia vencido, caberá à Fazenda promover execução fiscal para fins de receber o crédito que lhe é devido.

CAUSAS DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (arts. 175/182, CTN)

(i) Impedem o lançamento e a consequente constituição do crédito tributário pelo lançamento;

obs. a extinção do crédito tributário: crédito existe (ocorre após a sua constituição)

(ii) Abrangência: Isenção (tributo) e Anistia (penalidade pecuniária); **IA**

- **Isenção:** dispensa legal do pagamento do tributo (veja que difere da imunidade: não incidência tributária constitucionalmente qualidade)

- **Anistia:** dispensa do pagamento da penalidade pecuniária

(iii) Obrigações acessórias remanescem (art. 175, p.º, CTN).

- Manutenção, portanto, dos deveres de colaboração com a administração e fiscalização tributária;
- Exemplos: anistia da multa por atraso na entrega da declaração não acarreta a dispensa de sua entrega; isenção de ICMS não induz dispensa da escrituração dos livros fiscais.

Art. 175, CTN. Excluem o crédito tributário:

I - a isenção;

II - a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – arts. 156/174, CTN

*** Causas de extinção – art. 156, CTN**

Art. 156, CTN. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - a remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado;

XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

*** Taxatividade do rol das causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário**

-Art. 141, CTN. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

(2023/Instituto Referência Órgão: SEROPREVI – RJ/ Analista Jurídico) No Direito Tributário se reconhece a dação em pagamento como uma forma de extinção do crédito tributário. Nesse sentido, a dação em pagamento é configurada quando o ente público, possuidor do crédito tributário, concorda em receber do devedor (sujeito passivo) algo diferente de dinheiro. Nesse sentido, marque a opção CORRETA.

A) É possível a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

B) É possível a dação em pagamento em bens móveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

C) Em regra, é vedada a dação em pagamento em bens imóveis, sendo possível, apenas, quando lei local do ente público possuidor do crédito tributário legislar prevendo expressamente tal modalidade de dação em pagamento.

D) Em regra, é vedada a dação em pagamento de bens móveis, sendo possível, apenas, quando a lei local específica de licitação, do ente público possuidor do crédito tributário, legislar prevendo expressamente a aquisição de bens por meio de dação em pagamento proveniente de crédito tributário

CRÉDITO TRIBUTÁRIO (compensação, decadência e prescrição)

COMPENSAÇÃO (arts. 170 e 170-A, CTN)

(i) pressupostos: mesmas *partes*, *lei* (não é autoaplicável a compensação no CTN) e *dívida líquida, certa e de crédito vencido ou vincendo*;

- Certa similaridade com o art. 368, Código Civil.

-Art. 170, CTN. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

(ii) art. 170-A, CTN - trânsito em julgado imperioso à efetivação da compensação tributária.

-Art. 170-A, CTN. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Obs. LMS e **ADI 4296** –

--> art. 7º, §2º – compensação tributária era proibida por liminar de MS → Contudo, o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo

→ declarou inconstitucional o art. 22, §2º da mesma lei – o dispositivo previa a necessidade de prévia oitiva da PJ de Direito Público para a posterior e eventual concessão de liminar

→ violação do art. 5º, XXXV da CF

→ basta a ameaça de lesão para que chegue à apreciação do judiciário – poder geral de cautela é inerente ao amplo acesso à justiça

→ nessa mesma ADI, o STF declarou a constitucionalidade de alguns dispositivos

→ constitucionalidade do art. 1º, §2º – possibilidade de impetrar MS por atos de gestão comercial

→ constitucionalidade do art. 7º, III – permite a exigência de garantia antes da liminar

→ constitucionalidade do art. 23 – estabelece prazo decadencial de 120 dias para impetração de MS

→ constitucionalidade do art. 25 – não há condenação em honorários no caso de MS

(iii) Lembrança indispensável de Súmulas do STJ

~~-Súmula nº 212, STJ. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. (obs. 170-A exige trânsito em julgado) – ADI 4296 levou ao cancelamento dessa súmula pelo STJ~~

-**Súmula nº 213, STJ.** O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

-**Sumula nº 460, STJ.** É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. (a convalidação exige dilação probatória)

-**Súmula nº 461, STJ.** O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

-**Súmula nº 464, STJ.** A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária.

-**Súmula nº 625, STJ.** O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

DECADÊNCIA OU CADUCIDADE (art. 173, CTN)

(i) Relevância do lançamento para a distinção da decadência e da prescrição:

- “decai-se do direito de lançar o crédito tributário”, enquanto a “prescrição abrange o direito de cobrar o crédito tributário”;
- impede o lançamento

(ii) Prazo: 5 anos e necessidade de regulamentação por meio de lei complementar:

– art. 146, III, *b*, CF e Súmula Vinculante nº 8, STF

-Art. 146, III, *b*, CF. Cabe à **lei complementar**:

(...) III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...) b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

-**Súmula Vinculante nº 8, STF.** São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

(iii) Contagem da decadência

a) Regra geral: art. 173, I, CTN (1º dia do exercício seguinte); Ex.: IPTU/2022 (início em 1º janeiro de 2023)

b) Regra da antecipação de contagem: art. 173, p.º., CTN (qualquer medida preparatória ao lançamento); somente se aplica, frise-se, para antecipação da contagem-regra do inciso I do art. 173 do CTN;

ex. fiscalização em residência para o IPTU 2022 em junho de 2022; antecipa de 1º janeiro de 2023 para junho de 2022

c) Regra da anulação do lançamento por vício formal: art. 173, II, CTN:

- somente compreende vício formal (exemplos: cerceamento de defesa, incompetência da autoridade lançadora etc.);
- não abrange vício material (“lançamento improcedente”);
- natureza jurídica: novo prazo x **interrupção de prazo decadencial-CESPE/FCC** (majoritária) x causa de suspensão do prazo prescricional?

Art. 173, CTN. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

- **Impossibilidade de se reavivar crédito tributário decaído (art. 149, p.ú. c/c art. 156, V, ambos do CTN):**

Art. 149, p.ú., CTN. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

STJ – REsp Repetitivo:

Consoante o art. 156, V do CTN, **a decadência é forma de extinção do crédito tributário, e pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolancamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer** (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.) (STJ, REsp 1355947 SP 2012/0252270-2, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/06/2013).

iv) Contagem da decadência nos tributos sujeitos a lançamento por homologação:

v.1) tributo não declarado e nem pago ou dolo, fraude ou simulação – art. 173, I, CTN e S. 555, STJ:

- Súmula nº 555 do STJ. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa

- DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA e FRAUDE.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “o prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso tenha havido dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, tem início no primeiro dia do ano seguinte ao qual poderia o tributo ter sido lançado” (REsp 1.086.798/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/04/2013).

Logo, incide, no caso, a regra geral de decadência tributária prevista no art. 173, I, do CTN, pouco importando a data em que a Fazenda toma ciência da irregularidade praticada.

v.2) pagamento (total ou parcial) realizado, sem dolo, fraude ou simulação – art. 150, § 4º, CTN (5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador);

-Art. 150, § 4º, CTN. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação

v.3) tributo declarado e não pago – sem decadência – S. 436, STJ.

-Súmula nº 436 do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.